С П О Р Т К Л Ю Ч

Пользовательское соглашение на использование Электронной платформы «СпортКлюч»

Публичная оферта

ООО «Бенефит Системс»

Дата размещения: 06 февраля 2026

В соответствии со ст.ст. 435, 437, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) является официальной публичной офертой (далее - «Договор») Общества с ограниченной ответственностью «Бенефит Системс» (далее — «Компания») заключить Договор об использовании Электронной платформы «СпортКлюч» с физическими лицами на условиях, изложенных ниже.

Полным и безоговорочным акцептом настоящей Публичной оферты в соответствии со статьей 438 ГК РФ является совершение физическим лицом действий по регистрации в Мобильном приложении Компании, выражающих согласие с условиями настоящей Оферты, в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

Совершая Акцепт Соглашения, Пользователь подтверждает, что его условия принимаются им без каких-либо возражений, Пользователь понял и принял значение используемых в Договоре терминов, слов и выражений согласно их нормативно-правовому определению и/или толкованию, указанному в Договоре.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины и определения используются в следующем значении:

- **Платформа —** информационная система «СпортКлюч», представляющая собой программу для ЭВМ, баз данных, веб-сайта и мобильного приложения, исключительные права на которые принадлежат Компании, предназначенная для предоставления Пользователям технической возможности получения доступа к функционалу Платформы, управления Подписками, формирования электронных пропусков, обмена информацией между Пользователями, Компанией и Партнерами, а также использования иных информационно-технических сервисов, предусмотренных функционалом Платформы.
- **Приложение (Мобильное приложение)** — программное обеспечение «СпортКлюч», устанавливаемое на мобильное устройство Пользователя, обеспечивающее доступ к функционалу Платформы.
- **Пользователь** — физическое лицо, использующее Программное обеспечение «СпортКлюч» и вступающее в отношения с Партнерами для получения Услуг.
- **Авторизация** - процедура предоставления доступа к функционалу Платформы, производимая на основании успешной Аутентификации.
- **Аутентификация** - процедура проверки подлинности прав доступа физического лица, желающего использовать Платформу, с помощью метода аутентификации, указанного в п. 4.2 настоящей оферты, необходимая для Авторизации такого физического лица/Пользователя.
- **Личный кабинет или Аккаунт** — персональный закрытый раздел Платформы, содержащий сведения о предоставленном, Пользователю Подписке, применяемом Тарифе, сроке действия Подписки, объеме предоставленных прав использования Платформы, доступных функциональных возможностях, в том числе бронировании, истории использования и иной информации, доступ к которому осуществляется с использованием Аутентификационных данных Пользователя, содержащий информацию о Подписке, истории посещений и доступном балансе.
- **Акцепт** – полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Договора путем осуществления действий, указанных в п. 4.2 Договора.

- **Работодатель** — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Компанией Корпоративный договор в интересах своих сотрудников и иных назначенных им лиц.
- **Корпоративный договор** — самостоятельное соглашение, заключенное между Компанией и Работодателем, определяющее коммерческие условия, тарифы, порядок и объемы финансирования (оплаты) Подписок для Пользователей.
- **Лицензия** – предоставляемое Компанией Пользователю неисключительное право использования Платформой на условиях Договора.
- **Корпоративная программа** — реализуемая Работодателем посредством Платформы система управления предоставлением Пользователям предусмотренных корпоративным договором прав доступа к функциональным возможностям Платформы, обеспечивающая автоматизацию процессов администрирования, учета, изменения и контроля предоставляемых Пользователям возможностей в рамках программ повышения эффективности, физической активности и иных корпоративных инициатив Работодателя.
- **Тариф** — определенный Компанией набор и объем прав использования Программного обеспечения «СпортКлюч», функциональных возможностей, в том числе доступный лимит/перечень Спортивных объектов, предоставляемый Пользователю на определенный период времени (Отчетный период). В рамках настоящего Договора действуют следующие разновидности Тарифов: «Золото», «Премиум», «Детский».
- **Подписка** —предоставление Пользователю на определенный срок неисключительного права использования Платформы на условиях Лицензии в объеме, определяемом соответствующим Тарифом, приобретаемым Пользователем самостоятельно либо предоставляемым в рамках Корпоративной программы.
- **Период Подписки** – период действия оплаченной Пользователем Подписки, равный календарному месяцу.
- **Спортивный объект** — фитнес-клуб, бассейн, студия, спортивная секция или иное специализированное учреждение, непосредственно оказывающее спортивно-оздоровительные услуги.
- **Партнер** — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий управление Спортивным объектом и заключивший с Компанией договор об информационно-технологическом взаимодействии.
- **Электронный пропуск (QR-код)** — генерируемый в Приложении уникальный идентификатор в виде QR-кода, предназначенный для фиксации факта посещения Пользователем Спортивного объекта.
- **Оплата Пользователя —** денежные средства, уплачиваемые Пользователем Компании за приобретение Подписки и/или дополнительных прав использования Платформы в соответствии с выбранным Тарифом.
- **Ребенок** — несовершеннолетнее лицо в возрасте до 12 лет, в интересах которого Законным представителем оформляется Тариф «Детский».
- **Законный представитель** — родитель, усыновитель, опекун или попечитель Ребенка, являющийся Пользователем Платформы и несущий ответственность за действия Ребенка в рамках Платформы.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Компания предоставляет Пользователю на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Платформы (включая Мобильное приложение) по ее прямому функциональному назначению, а также обязуется обеспечить Пользователю технический доступ к приобретенной Подписке для последующего взаимодействия со Спортивными объектами.

2.2. СпортКлюч предоставляет Пользователю технологическую возможность поиска, выбора и бронирования, посещения услуг Партнеров посредством Платформы, оказываемых силами и ответственностью такого Партнера.

2.3. Компания не является Спортивным объектом, не оказывает спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги. Спортивные услуги оказываются Пользователю исключительно Партнерами (Спортивными объектами) на основании их внутренних правил и регламентов. Платформа предоставляет пользователю доступ к спортивной инфраструктуре и функциональность для организации занятий физической активностью.

2.4. Работодатель Пользователя не является стороной настоящей Оферты. Отношения между Работодателем и Компанией регулируются отдельным Корпоративным договором. Настоящая Оферта регулирует исключительно порядок использования Платформы и сопутствующего сервиса непосредственно Пользователем.

3. ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

3.1. Право на регистрацию на Платформе и получение Подписки имеют:

а) физические лица, приобретающие Подписку на условиях настоящей Оферты;

б) физические лица, включенные Работодателем в перечень участников Корпоративной программы, переданный Компании в соответствии с Корпоративным договором, либо зарегистрировавшиеся посредством специализированной страницы (лендинга), предоставленной Компанией для регистрации работников Работодателя;

в) не более двух совершеннолетних членов семьи (близких) и не более двух детей, добавленных Пользователем через свой Личный кабинет. Подписка Ребенка оформляется Законным представителем и используется через его Личный кабинет без создания отдельного Аккаунта Ребенка.

При этом наличие у Пользователя права на добавление членов семьи не зависит от наличия у него активной Подписки, если иное не предусмотрено условиями соответствующей Корпоративной программы.

3.2. Объем доступных Пользователю функциональных возможностей Платформы, перечень доступных Спортивных объектов, лимиты посещений и сумма оплаты определяются условиями соответствующего Тарифа.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И АКЦЕПТ ОФЕРТЫ

4.1. Для использования Платформы Пользователь обязан в порядке, установленном Соглашением, подтвердить, что прочитал, понял, согласен соблюдать настоящий Договор и присоединиться к нему в целом путем Акцепта оферты.

4.2. Акцепт настоящей оферты осуществляется Пользователем в момент совершения совокупности следующих действий:

1. Пройти регистрацию и аутентификацию через указание личных данных на специализированной странице (лендинге) и подтверждение электронной почты путем ввода одноразового пароля, отправленного на указанный адрес электронной почты.
2. Переход по ссылке, направленной Компанией на адрес электронной почты Пользователя при добавлении Пользователя на Платформу, и завершение регистрации с созданием Личного кабинета.
3. Проставление отметки («галочки») в поле «Создавая аккаунт, вы принимаете политику обработки Персональных данных, оферту и даёте согласие на обработку персональных данных» перед завершением регистрации.
4. С момента совершения указанных действий Договор между Компанией и Пользователем считается заключенным в электронном виде, приобретает юридическую силу и приравнивается к договору, подписанному сторонами на бумажном носителе.

5. ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ОПЛАТЫ. ПОДПИСКИ

5.1. Предоставление Подписки Пользователю может осуществляться по одной из следующих моделей, закрепленных в Корпоративном договоре:

№	Модель финансирования	Порядок расчетов и обязательства сторон
1	100% оплата Работодателем	Работодатель полностью финансирует предоставление Пользователю базового или расширенного объема прав использования Платформы в соответствии с условиями Корпоративного договора. Пользователь получает доступ к функциональным возможностям Платформы без внесения собственных денежных средств.
2	Частичное софинансирование	Работодатель финансирует часть стоимости Подписки или предоставление Пользователю базового объема прав использования Платформы. Пользователь вправе самостоятельно оплатить оставшуюся часть стоимости Подписки, а также дополнительные права использования Платформы и расширенный

		функционал, если такая возможность предусмотрена соответствующим Тарифом и функционалом Платформы.
3	Самостоятельная оплата Пользователем	Пользователь самостоятельно приобретает Подписку на выбранный Тариф и оплачивает ее стоимость в полном объеме посредством доступных на Платформе способов оплаты.

5.2. В отношении Пользователей, участвующих в Корпоративной программе, Работодатель вправе в рамках Отчетного периода изменить состав и категории предоставляемых Подписок или условия их оплаты, о чем Пользователь уведомляется посредством электронной почты.

5.3. При самостоятельном приобретении Подписки или дополнительных прав использования Платформы оплата производится Пользователем в Личном кабинете посредством платежных карт или иных доступных электронных средств платежа.

5.4. В случае участия Пользователя в Корпоративной программе вопросы и споры по взаиморасчетам между Работодателем и Компанией регулируются Корпоративным договором и не являются предметом настоящей Оферты.

5.5. Пользователь оплачивает Подписку, предоставляющую ему право использования Платформы в объеме соответствующего Тарифа, включая предусмотренную Тарифом возможность выбора, бронирования и посещения Спортивных объектов. Оплаченная Подписка предоставляется Пользователю в полном объеме с момента успешной оплаты и не подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. СЕМЕЙНЫЕ ПОДПИСКИ И ДОСТУП ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

6.1. Если это не исключено условиями Корпоративной программы Работодателя, Пользователь имеет право оформить в своем Личном кабинете подписки для членов своей семьи: детей, супруга(-и) или иных родственников.

6.2. При оформлении Подписки на Ребенка, Пользователь официально заявляет и подтверждает, что он является Законным представителем данного Ребенка и обладает всеми необходимыми полномочиями на совершение сделок в его интересах.

6.3. Пользователь несет полную персональную ответственность за достоверность, актуальность и корректность вносимых данных членов семьи.

6.4. Оформляя подписку для Ребенка и/или Близкого, Пользователь дает Компании безусловное согласие на обработку персональных данных членов своей семьи (включая персональные данные детей) в рамках целей, предусмотренных настоящей офертой.

6.5. Сопровождение Ребенка при посещении Спортивных объектов осуществляется строго в соответствии с внутренними правилами конкретного Спортивного объекта. Ответственность за жизнь,

безопасность, физическое и психологическое здоровье Ребенка во время нахождения на Спортивном объекте несут его Законные представители и Спортивный объект. Компания не является стороной оказания спортивно-оздоровительных услуг, не осуществляет надзор за Ребенком и не несет ответственности за качество и безопасность спортивных услуг.

7. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ И ДОСТУПА В СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

7.1. Доступ на Спортивный объект осуществляется Пользователем посредством предъявления Электронного пропуска (QR-кода), сформированного в Мобильном приложении непосредственно перед визитом.

7.2. Пользователь обязан обеспечить конфиденциальность учетных данных Личного кабинета и не вправе передавать третьим лицам Электронный пропуск (QR-код), учетные данные Личного кабинета либо иным образом предоставлять третьим лицам возможность использования предоставленных ему прав использования Платформы.

7.3. Каждый факт посещения Спортивного объекта подлежит фиксации на оборудовании Партнера. В случае выявления фактов передачи QR-кода другому лицу, Компания имеет право без предварительного уведомления заблокировать доступ Пользователя к Платформе временно (до выяснения обстоятельств) или бессрочно.

7.4. Пользователь обязан неукоснительно соблюдать внутренние Правила доступа в спортивные объекты «СпортКлюч», а также правила, установленные администрацией конкретного Спортивного объекта (правила техники безопасности, дресс-код, регламент бронирования и отмены тренировок). В случае грубого или систематического нарушения правил Спортивного объекта, последний вправе отказать Пользователю в допуске, а Компания — аннулировать Подписку.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

8.1. Компания обязуется:

8.1.1. Обеспечивать непрерывное (за исключением периодов проведения планового технического обслуживания) функционирование Платформы и Мобильного приложения.

8.1.2. Предоставлять Пользователю консультационную и техническую поддержку по вопросам использования Платформы через каналы связи, указанные в Приложении.

8.1.3. Предоставлять Пользователю актуальную информацию в Приложении.

8.1.4. Своевременно реагировать на решение технических проблем, связанных с Платформой.

8.2. Компания имеет право:

8.2.1. В одностороннем порядке изменять интерфейс, функционал, программный код Платформы, проводить обновления программного обеспечения без предварительного согласия Пользователя.

8.2.2. Изменять, дополнять, сокращать перечень Спортивных объектов и Партнеров, доступных на Платформе, в любое время без внесения изменений в текст настоящей оферты.

8.2.3. В одностороннем порядке приостанавливать, ограничивать или полностью прекращать (блокировать) доступ Пользователя к Личному кабинету и Платформе в случае нарушения Пользователем условий настоящей Оферты, Пользовательского соглашения, Правил Спортивных объектов, а также при обнаружении признаков совершения мошеннических действий, злоупотребления правами или иных недобросовестных действий.

8.3. Пользователь обязуется:

8.3.1. Предоставлять исключительно достоверные данные при регистрации и поддерживать их в актуальном состоянии.

8.3.2. Использовать Платформу добросовестно, не совершать действий, направленных на дестабилизацию работы программного обеспечения, не пытаться обойти технические ограничения Платформы.

8.3.3. Самостоятельно обеспечивать сохранность и конфиденциальность своих Аутентификационных данных для входа в Личный кабинет.

8.3.4. Самостоятельно до начала посещения Спортивного объекта ознакомиться с правилами его посещения, размещенными на официальном сайте такого объекта и/или на информационных стендах (стойках регистрации) непосредственно на территории Спортивного объекта, и неукоснительно соблюдать их в течение всего времени нахождения на территории объекта.

8.4. Пользователь имеет право:

8.4.1. Использовать функционал Платформы в объеме и в пределах лимитов, предусмотренных его Подпиской.

8.4.2. Получать посредством Платформы доступ к Спортивным объектам, доступным в рамках его Подписки, и пользоваться услугами соответствующих Партнеров в соответствии с их правилами и условиями.

8.4.3. Направлять обращения, отзывы и претензии в службу поддержки Компании.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА И БЛОКИРОВКА

Доступ Пользователя к Платформе прекращается или блокируется Компанией в следующих случаях:

- Истечение установленного срока действия Подписки при отсутствии оснований для ее продления.
- Для Пользователей, участвующих в Корпоративной программе, - расторжение, прекращение срока действия или приостановление Корпоративного договора между Компанией и Работодателем.
- Получение от Работодателя официального распоряжения/уведомления об исключении Пользователя из Корпоративной программы (включая случаи расторжения трудового договора между Работодателем и Пользователем).

- Нарушение Пользователем (или членами его семьи) условий настоящей Оферты или Правил Спортивных объектов.
- Выявление фактов злоупотребления правами, мошенничества, использования поддельных документов или передачи QR-кода третьим лицам.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ

10.1. Платформа предоставляется Пользователю на условиях «как есть» (as is). Компания не гарантирует, что функционал Платформы будет полностью отвечать субъективным ожиданиям Пользователя.

10.2. Компания не оказывает спортивные, оздоровительные и иные услуги, предоставляемые Партнерами, и не несет ответственности за их качество, объем и порядок оказания. Претензии, связанные непосредственно с оказанием таких услуг, предъявляются Пользователем соответствующему Партнеру.

10.3. Компания не несет ответственности за состояние здоровья Пользователя и членов его семьи. Пользователь самостоятельно оценивает свои физические возможности, медицинские противопоказания и несет риски причинения вреда своему здоровью при посещении Спортивных объектов.

10.4. Компания не отвечает за временный или полный отказ Спортивного объекта в допуске Пользователя на тренировку, если такой отказ обусловлен внутренними правилами объекта (например, превышение максимальной заполняемости зала, проведение санитарных дней, аварийные ситуации, отсутствие спортивной формы и т.д.).

10.5. Компания не несет ответственности за невозможность предоставления доступа Пользователю, если такая невозможность возникла вследствие решений, действий или бездействия Работодателя в отношении Пользователя в рамках Корпоративной программы.

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

11.1. Обработка персональных данных Пользователя, Детей и иных членов семьи, указанных при оформлении Семейной подписки, осуществляется Компанией в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой обработки персональных данных ООО «Бенефит Системс».

11.2. Целями обработки персональных данных являются: исполнение настоящего Договора, обеспечение идентификации на Спортивных объектов, ведение учета посещений, осуществление расчетов, направление информационных уведомлений.

11.3. Пользователь соглашается с тем, что Компания имеет право осуществлять обмен персональными данными Пользователя с его Работодателем в объемах, строго необходимых для исполнения Корпоративного договора и контроля лимитов (включая, но не ограничиваясь: информация о факте регистрации на Платформе, статусе текущей Подписки, количестве совершенных визитов, сумме использованных лимитов финансирования), если это предусмотрено условиями взаимодействия и применимым законодательством.

11.4. Пользователь вправе в любой момент удалить свой Аккаунт, направив соответствующее обращение в Поддержку.

12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ

12.1. В случае участия Пользователя в Корпоративной программе условия предоставления ему Подписки, включая доступные Тарифы, лимиты и иные условия участия, определяются условиями соответствующей Корпоративной программы.

13. ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

13.1. Стороны признают юридическую силу действий, совершаемых ими в интерфейсе Платформы и Личного кабинета (вход, генерация кодов, бронирование, выбор тарифов), и приравнивают их к распоряжениям, оформленным в письменном виде.

13.2. Все уведомления, сообщения, юридически значимые извещения могут направляться Компанией Пользователю посредством:

- Push-уведомлений в Мобильном приложении;
- Сообщений на адрес электронной почты, указанный в профиле;
- SMS-сообщений на указанный номер телефона;
- Размещения информации непосредственно в Личном кабинете или на главных экранах Платформы.

13.3. Юридическая сила таких уведомлений признается Сторонами в полном объеме. Пользователь обязуется регулярно проверять электронной почту и Личный кабинет на предмет обновлений.

14. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОФЕРТЫ

14.1. Настоящая Оферта может быть изменена Компанией в одностороннем порядке. Новая редакция Оферты публикуется в Мобильном приложении с указанием даты публикации.

14.2. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции, если иной срок не указан при публикации.

14.3. Продолжение использования Платформы и совершение визитов на Спортивные объекты после вступления изменений в силу признается Сторонами как полное и безоговорочное согласие Пользователя с новыми условиями Оферты.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Все споры и разногласия, возникающие между Компанией и Пользователем, подлежат разрешению путем переговоров с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.

15.2. Претензия направляется в адрес Компании в письменном виде по почте либо на официальный адрес электронной почты службы поддержки. Срок рассмотрения претензии и направления ответа составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

15.3. К отношениям Сторон по настоящему Договору применяется действующее законодательство Российской Федерации. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с установленной законодательством РФ подсудностью.

15.4 Настоящий Договор и отношения между Компанией и Пользователем регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящая Оферта содержит ссылки на следующие неотъемлемые документы, размещенные на Платформе, условия которых Пользователь обязуется соблюдать:

1. Политика обработки персональных данных ООО «Бенефит Системс».
2. Согласие на обработку персональных данных.
3. Правила пользования Платформой.

17. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

ООО «БЕНЕФИТ СИСТЕМС»

ИНН: 1500023520
ОГРН: 1251500001961
Юридический адрес: 362008, Респ. Северная Осетия - Алания, г Владикавказ, ул. Гадиева, д. 56, кв 114
Расчетный счет: 40702810310002103044
Банк получателя: АО «ТБанк»
БИК: 044525974
ИНН Банка: 7710140679
Кор. счёт: 30101810145250000974
Контактный телефон: +7 495 790 10 99,
+7 993 277 27 08
Почта: team@sportskey.ru,